

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1512/2534

บริษัท เจริญ ชูรกิจ จำกัด
นาง นิตยา พงษ์ธนากุล
นาย สัมพันธ์ ธารุ่ง ปัญญา สิทธิ กับ
พวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237

ป.วิ.พ. มาตรา 288

โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดรถยนต์เพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ผู้ร้องยื่นคำร้องว่ารถยนต์พิพาทเป็นของผู้ร้อง ดังนี้เมื่อได้ความว่าจำเลยที่ 2 เพิ่งจะหย่ากับ ส. ภายหลังจากที่จำเลยที่ 1 ถูกดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ครายนี้ เพียง 18 วัน ในวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สิน จำเลยที่ 2 กับ ส. ก็ยังไปไหนมาไหนด้วยกัน แต่ที่จดทะเบียนหย่าและแบ่งทรัพย์สินกันเพราะถูกโจทก์เร่งรัดชำระหนี้ ผู้ร้องซึ่งเป็นน้องของ ส. กับจำเลยที่ 1 รับซื้อรถยนต์ที่โจทก์นำยึดนี้ไว้ก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้เพียง 6 วันและหลังจากทราบว่าจำเลยที่ 1 ถูกโจทก์ดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ครายนี้แล้ว ทั้งโจทก์ก็นำยึดรถยนต์พิพาทได้ในขณะอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 2 รูปคดีเชื่อได้ว่า ผู้ร้องรับซื้อรถยนต์พิพาทไว้โดยไม่สุจริต รถยนต์ยังเป็นของจำเลยที่ 2.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตามเช็คที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่าย จำเลยที่ 2 เป็นผู้สลับหลังค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดรถยนต์กระบะบรรทุกเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า รถยนต์คันที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องมิใช่ของจำเลยที่ 2 ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์คัดค้านว่า รถยนต์ที่ดงทก์นำยึดเป็นของจำเลยที่ 2 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่าผู้ร้องเป็นน้องจำเลยที่ 1 และนางแสงจันทร์ รถยนต์พิพาทเดิมเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 2 และนางแสงจันทร์ จดทะเบียนที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีชื่อจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของ จำเลยที่ 2 จดทะเบียนหย่าและยกรถยนต์พิพาทให้นางแสงจันทร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2528 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่จำเลยที่ 1 ถูกดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ครายนี้ 18 วัน นางแสงจันทร์โอนขายรถยนต์พิพาทต่อให้ผู้ร้องเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2528 ก่อนหน้าโจทก์ฟ้องคดีนี้ 6 วัน ซ้ำแล้วผู้ร้องแจ้งย้ายทะเบียนรถยนต์พิพาทไปยังจังหวัดนครราชสีมา โจทก์นำยึดรถยนต์พิพาทได้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2530 ขณะจำเลยที่ 2

ขับไปบ้านจำเลยที่ 1 ที่ตำบลหนองก้ออำเภอหนองก้อ จังหวัดบุรีรัมย์ มีนางแสงจันทร์ นั่งรถไปกับจำเลยที่ 2 ด้วยคดีนี้มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 2 ยกรถยนต์ พิกพาให้แก่นางแสงจันทร์ แล้วนางแสงจันทร์โอนขายต่อไปให้ผู้ร้องดังกล่าวนั้น เป็นการสมยอมกันกระทำการขึ้นเพื่อป้องกันมิให้โจทก์ได้รับชำระหนี้หรือไม่ เห็นว่า ข้อ นำสืบของผู้ร้องเกี่ยวกับเหตุที่ทำให้นางแสงจันทร์ หย่ากับจำเลยที่ 2 ข้อแรกที่ว่า จำเลยที่ 2 ไม่ยอมเลิกทำร้ายร่างกายนางแสงจันทร์ ผิดทัศนคติบนที่ทำกันไว้นั้น ผู้ร้อง มีนางแสงจันทร์ เพียงปากเดียวเป็นพยานเบิกความลอย ๆ ไม่มีทัศนคติบนที่อ้างว่าทำ กันไว้ที่สถานีตำรวจเป็นพยานและไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดสนับสนุน ส่วนในข้อต่อ ไปที่ว่าจำเลยที่ 2 ชอบไปติดหมอนวดก็ได้ความจากคำเบิกความของนางแสงจันทร์ ว่า นางแสงจันทร์ แต่งงานอยู่กินกับจำเลยที่ 2 มานานถึง 20 ปีแล้ว และมีบุตรด้วยกันถึง 5 คน เหตุที่จะทำให้ถึงกับหย่ากันควรจะต้องเป็นเรื่องสำคัญร้ายแรงถึงขนาด ที่ทำให้ไม่สามารถทนอยู่ด้วยกันต่อไปได้ ไม่น่าเชื่อว่าจะหย่ากันด้วยเหตุเพียงจำเลย ที่ 2 ไปติดพันหมอนวด โดยจำเลยที่ 2 ก็มีได้ไปติดพันจนถึงขั้นส่งเสียเลี้ยงดูหมอนวดคนใดเป็นตัวตน ทั้งยังได้ความจากคำเบิกความของนายแสวง รัตนเมธาโกศล พยานผู้ร้องอีกปากหนึ่งว่า จำเลยที่ 2 เพียงแต่ชอบไปอาบอบนวดเมื่อเวลาไปค้าขายที่ กรุงเทพมหานครเท่านั้น โจทก์มีนายเพทาย คำภา ทนายความที่ปรึกษาของโจทก์ เป็นพยานเบิกความว่าพยานเห็นจำเลยที่ 2 และนางแสงจันทร์ยังคงอยู่กินด้วยกัน ทุกครั้งที่พยานไปทวงถามหนี้สิน พยานเร่งรัดให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้รายนี้เรื่อยมา ตั้งแต่โจทก์เริ่มดำเนินคดีอาญากับจำเลยที่ 1 ทั้งข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เพิ่ง จะหย่ากับนางแสงจันทร์ ภายหลังจากที่จำเลยที่ 1 ถูกดำเนินคดีเพียง 18 วัน ในวันที่ เจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดทรัพย์จำเลยที่ 2 กับนางแสงจันทร์ ก็ยังไปไหน มาไหนด้วยกันจึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 2 แลนางแสงจันทร์ รับประทานอาหารและ แบ่งทรัพย์สินกันเพราะถูกโจทก์เร่งรัดให้ชำระหนี้ ผู้ร้องเป็นน้องของนางแสงจันทร์ และจำเลยที่ 1 ระหว่างจำเลยที่ 1 ถูกดำเนินคดีอาญาก็ปรากฏว่าผู้ร้องได้ไปเยี่ยม

จำเลยที่ 1 ที่เรือนจำจังหวัดนครราชสีมาผู้ร้องรับซื้อรถยนต์พิพาทไว้ก่อนหน้าโจทก์ฟ้องคดีนี้เพียง 6 วันและภายหลังจากที่ราบว่าจำเลยที่ 1 ถูกโจทก์ดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ครายนี้แล้วทั้งโจทก์ก็นำยี่ดรถยนต์พิพาทได้ในขณะที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 2 รูปคดีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ร้องรับซื้อรถยนต์พิพาทไว้โดยสมยอมกับจำเลยที่ 2 เพื่อป้องกันมิให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ ทำให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้เสียเปรียบ ผู้ร้องมิได้รับซื้อรถยนต์พิพาทไว้โดยสุจริต"

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-สุนพ กิรติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>